

1. 개정이유

징계의 감경 및 징계의 가중, 징계의결 요구자 재심사 청구를 신설하는 등 필요한 내용을 보완·반영하려는 것임

2. 주요내용

- 가. "항만건설과장은 당연직 위원이 되며"를 "위원은 노사협의회의 추천을 받아 공무원 또는 청원경찰의 대표 1명을 위원으로하며" 로 변경하여 근로자 위원을 포함함으로써 공정성 도모(안 제3조제2항)
- 나. "징계의 감경 및 징계의 가중"을 신설하여 위반 행위의 경중과 피징계자의 태도에 따라 공정하고 유연한 처벌을 보장(안 제3조의5 및 제3조의6)
- 다. 징계의결 요구자 재심사 청구를 신설하여 징계 결정에 대한 공정성 확보(안 제16조의3제1항)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 해당사항 없음
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

대산지방해양수산청 청원경찰 징계에 관한 예규 일부개정예규안

대산지방해양수산청 청원경찰 징계에 관한 예규 일부를 다음과 같이 개정한다.

을 삭제한다.

제1조 중 "「해양수산부 소속 청원경찰 관리규정」 제30조"를 "「해양수산부 소속 청원경찰 관리규정」 제17조"로 한다.

제3조제2항 중 "항만건설과장은 당연직 위원이 되며"를 "위원은 노사협의회 추천을 받아 공무원 또는 청원경찰의 대표 1명을 위원으로하며"로 한다.

제3조의5 및 제3조의6을 각각 다음과 같이 신설한다.

제3조의5(징계의 감경) ① 징계위원회는 징계의결이 요구된 자가 다음 각 호에 해당될 때에는 별표의 징계 감경기준에 따라 감경할 수 있다.
다만, 징계처분이나 이 예규에 따른 경고를 받은 사실이 있는 경우에는 그 징계처분이나 경고처분 전의 공적은 감경 대상 공적에서 제외한다.

1. 「상훈법」에 의한 훈장 또는 포장을 받은 공적이 있을 때
2. 「정부 표창 규정」에 의하여 차관급 이상의 표창을 받은 공적
3. 행위의 발생동기, 뉘우치는 정도 등을 참작할 여지가 있을 때

② 제1항에도 불구하고 징계사유가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 징계를 감경할 수 없다.

1. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
2. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항제1호에 따른 성매매
3. 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱
4. 「도로교통법」 제44조제1항에 따른 음주운전 또는 같은 조 제2항에 따른 음주측정에 대한 불응

③ 징계위원회는 징계의결이 요구된 사람의 비위가 성실하고 적극적인 업무처리 과정에서 과실로 인하여 생긴 것으로 인정되거나, 제2항에 따른 감경 제외 대상이 아닌 비위 중 직무와 관련이 없는 사고로 인한 비위라고 인정될 때에는 그 정상을 참작하여 별표의 징계 감경기준에 따라 징계를 감경할 수 있다.

제3조의6(징계의 가중) ① 징계위원회는 서로 관련 없는 둘 이상의 비위가 경합될 경우에는 그 중 책임이 무거운 비위에 해당하는 징계보다 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다.

② 징계위원회는 징계처분을 받은 사람에 대하여 징계처분일부터 기산하여 다음 각 호의 기간을 모두 합산한 기간(이하 "징계가중기간"이라 한다) 중에 발생한 비위로 다시 징계의결이 요구된 경우에는 그 비위에 해당하는 징계보다 최대 2단계 위의 징계로 의결할 수 있고, 징계가중기간이 끝난 후부터 1년 이내에 발생한 비위로 징계의결이 요

구된 경우에는 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다. 다만, 휴직에 따라 징계처분의 집행이 정지되더라도 징계가중기간은 정지되지 않고 진행되는 것으로 보아 계산한다.

1. 징계처분 기간(강등의 경우 3개월)

2. 다음 각 목의 구분에 따른 징계처분의 종류에 따라 해당 목에서 정하는 기간. 다만, 음주운전(음주측정에 응하지 않은 경우를 포함한다), 성폭력, 성희롱 및 성매매로 인한 징계처분의 경우에는 각 목에 따른 기간에 6개월을 더한 기간으로 한다.

가. 강등·정직: 18개월

나. 감봉: 12개월

다. 견책: 6개월

③ 제2항에 따른 징계가중기간 중에 다시 징계처분을 받는 경우에는 전 처분에 대한 징계가중기간이 끝난 날부터 다음 징계가중기간을 계산한다.

④ 징계처분을 받은 후 훈장, 포장, 모범공무원포상, 국무총리 이상의 표창을 받은 경우에는 그 포상 전에 받은 징계처분 중 가장 무거운 징계처분에 대해서만 제2항제2호에서 규정한 기간의 2분의 1을 단축할 수 있다.

제5조의2를 다음과 같이 신설한다.

제5조의2(징계 사유) 징계의 사유는 아래 각 호와 같다.

1. 공금 횡령·유용, 업무상 배임 등이 인정되는 경우

2. 직무태만, 회계질서 문란 등의 행위를 한 경우
 3. 무단결근, 근무지 무단이탈 등 근무태도가 매우 불량한 경우
 4. 업무와 관련하여 감독자의 정당한 지시·처분을 이행하지 않은 경우
 5. 업무상 알게 된 비밀 누설, 개인정보 부정 이용·무단 유출, 개인정보 무단조회·열람 등의 행위를 한 경우
 6. 성폭력, 성희롱, 성매매 등의 행위를 한 경우
 7. 음주운전을 한 경우
 8. 직원 간의 다툼, 폭행 등으로 물의를 일으킨 경우
 9. 직무와 관련하여 금품이나 향응 등을 수수한 경우
 10. 부정청탁에 따른 직무를 수행하거나 부정청탁을 한 경우
 11. 여비나 초과근무수당 등을 부당하게 수령한 경우
 12. 고의나 중과실로 대산청에 손해를 입힌 경우
 13. 청원경찰로서의 품위를 손상하여 해양수산부 또는 대산청의 명예를 실추시킨 경우
 14. 복무사항을 지속적으로 위반한 경우
 15. 갑질, 직장 내 괴롭힘 등의 행위를 한 경우
 16. 그 밖에 제1호부터 제15호까지에 준하는 행위를 한 경우
- 제6조의 제목 "(징계의 방법 및 대상)"을 "(징계의결 등의 요구)"로 하고, 같은 조 제1항 각 호 외의 부분 중 "다음"을 "제5조의2"로 하며, 같은 항 제1호부터 제3호까지를 각각 삭제하고, 같은 조 제2항 중 "1개월"을 "30일"로 한다.

제9조제4항 전단 중 "등"을 "등의 이유로 징계의결 요구일로부터"로 하고, 같은 조 제5항 중 "징계혐의자의 소재가"를 "징계혐의자가 있는 곳이"로 한다.

제16조의2 각 호 외의 부분 중 "각호에 따른 구제절차"를 "각 호에 따른 구제절차"로 하고, 같은 조 제2호 중 "「행정심판법」"을 "「근로기준법」"으로, "행정심판 제기 및 청구기간"을 "노동위원회 구제신청"으로 하며, 같은 조 제3호를 다음과 같이 한다.

3. 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」에 따른 책임의 감면 등 신고

제16조의3제1항 중 "7일"을 "15일"로 하고, 같은 조 제2항 및 제3항을 각각 제3항 및 제4항으로 하며, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제3항(중전의 제2항) 중 "운영지원과장"을 "위원장"으로 한다.

② 징계의결 요구자는 위원회의 징계의결이 가법다고 인정하는 때에는 그 처분을 하기 전에 징계의결을 통보받은 날로부터 15일 이내에 재심사 청구의 취지 및 이유 등 사건 관계 기록을 첨부하여 위원회에 재심을 청구할 수 있다.

제16조의4를 다음과 같이 신설한다.

제16조의4(징계 시효) ① 징계의결등의 요구는 징계 등 사유가 발생한 날부터 다음 각 호의 구분에 따른 기간이 지나면 하지 못한다.

1. 징계 등 사유가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우: 10년

가. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제4조에 따른 금지행위

나. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄
다. 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 아
동·청소년대상 성범죄

라. 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱

2. 징계 등 사유가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우: 5년

가. 직무와 관련하여 금전, 물품, 부동산, 향응 등 재산상 이익을 취
득하거나 제공한 경우

나. 국가재정법에 따른 예산 및 기금, 국유재산법에 따른 국유재산,
물품관리법에 따른 물품에 대한, 횡령(橫領), 배임(背任), 절도, 사
기 또는 유용(流用)한 경우

3. 그 밖의 징계 등 사유에 해당하는 경우: 3년

② 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관에서 수사 중인 사건에 대하여는 제3
항에 따른 수사개시 통보를 받은 날부터 징계 의결의 요구나 그 밖의
징계 절차를 진행하지 아니할 수 있다.

③ 제2항에 따라 징계 절차를 진행하지 못하여 제1항의 기간이 지나거
나 그 남은 기간이 1개월 미만인 경우에는 제1항의 기간은 제2항에 따
른 조사나 수사의 종료 통보를 받은 날부터 1개월이 지난 날에 끝나는
것으로 본다.

④ 징계위원회의 구성·징계의결등, 그 밖에 절차상의 흠이나 징계양
정 및 징계부가금의 과다(過多)를 이유로 법원 등에서 징계처분등의
무효 또는 취소의 결정이나 판결을 한 경우에는 제1항의 기간이 지나

거나 그 남은 기간이 3개월 미만인 경우에도 그 결정 또는 판결이 확정된 날부터 3개월 이내에는 다시 징계의결등을 요구할 수 있다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제1조(목적) 이 예규는 「청원경찰법」 제5조의2, 같은 법 시행령 제8조 및 「해양수산부 소속 청원경찰 관리규정」 제30조에 따라 대산지방해양수산청(이하 “대산청”이라 하고, 그 장을 “청장”이라 한다.) 소속 청원경찰의 징계사건을 심의·의결하기 위한 절차를 규정함을 목적으로 한다. 제3조(징계위원회 구성) ① (생략) ② 위원장은 운영지원과장이 되고, <u>항만건설과장은 당연직 위원</u>이 되며, 그 외 민간위원 3명은 청장이 임명한다. <u><신 설></u>	<u><삭 제></u> 제1조(목적) ----- 「청원경찰법」 제5조의2, 같은 법 시행령 제8조 및 「해양수산부 소속 청원경찰 관리규정」 제17조----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 제3조(징계위원회 구성) ① (현행과 같음) ② ----- -- <u>위원은 노사협의회의 추천을 받아 공무원 또는 청원경찰의 대표 1명을 위원으로하며</u>----- ----- <u>제3조의5(징계의 감경) ① 징계위원회는 징계의결이 요구된 자가 다음 각 호에 해당될 때에는 별표의 징계 감경기준에 따라 감경할 수 있다. 다만, 징계처분이나 이 예규에 따른 경고를 받은</u>

사실이 있는 경우에는 그 징계 처분이나 경고처분 전의 공적은 감경 대상 공적에서 제외한다.

1. 「상훈법」에 의한 훈장 또는 포장을 받은 공적이 있을 때

2. 「정부 표창 규정」에 의하여 차관급 이상의 표창을 받은 공적

3. 행위의 발생동기, 뉘우치는 정도 등을 참작할 여지가 있을 때

② 제1항에도 불구하고 징계사유가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 징계를 감경할 수 없다.

1. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄

2. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제2조제1항 제1호에 따른 성매매

3. 「양성평등기본법」 제3조제2호에 따른 성희롱

4. 「도로교통법」 제44조제1항에 따른 음주운전 또는 같은

<신 설>

조 제2항에 따른 음주측정에 대한 불응

③ 징계위원회는 징계의결이 요구된 사람의 비위가 성실하고 적극적인 업무처리 과정에서 과실로 인하여 생긴 것으로 인정되거나, 제2항에 따른 감경 제외 대상이 아닌 비위 중 직무와 관련이 없는 사고로 인한 비위라고 인정될 때에는 그 정상을 참작하여 별표의 징계 감경기준에 따라 징계를 감경할 수 있다.

제3조의6(징계의 가중) ① 징계위원회는 서로 관련 없는 둘 이상의 비위가 경합될 경우에는 그 중 책임이 무거운 비위에 해당하는 징계보다 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다.

② 징계위원회는 징계처분을 받은 사람에 대하여 징계처분일부터 기산하여 다음 각 호의 기간을 모두 합산한 기간(이하 “징계가중기간”이라 한다) 중에 발생한 비위로 다시 징계의결이 요구된 경우에는 그 비위에 해당하는 징계보다 최대 2단계 위

의 징계로 의결할 수 있고, 징계가중기간이 끝난 후부터 1년 이내에 발생한 비위로 징계의결이 요구된 경우에는 1단계 위의 징계로 의결할 수 있다. 다만, 휴직에 따라 징계처분의 집행이 정지되더라도 징계가중기간은 정지되지 않고 진행되는 것으로 보아 계산한다.

1. 징계처분 기간(강등의 경우 3개월)

2. 다음 각 목의 구분에 따른 징계처분의 종류에 따라 해당 목에서 정하는 기간. 다만, 음주운전(음주측정에 응하지 않은 경우를 포함한다), 성폭력, 성희롱 및 성매매로 인한 징계처분의 경우에는 각 목에 따른 기간에 6개월을 더한 기간으로 한다.

가. 강등·정직: 18개월

나. 감봉: 12개월

다. 견책: 6개월

③ 제2항에 따른 징계가중기간 중에 다시 징계처분을 받는 경우에는 전 처분에 대한 징계가

<신 설>

중기간이 끝난 날부터 다음 징계가중기간을 계산한다.

④ 징계처분을 받은 후 훈장, 포장, 모범공무원포상, 국무총리 이상의 표창을 받은 경우에는 그 포상 전에 받은 징계처분 중 가장 무거운 징계처분에 대해서만 제2항제2호에서 규정한 기간의 2분의 1을 단축할 수 있다.

제5조의2(징계 사유) 징계의 사유는 아래 각 호와 같다.

1. 공금 횡령·유용, 업무상 배임 등이 인정되는 경우
2. 직무태만, 회계질서 문란 등의 행위를 한 경우
3. 무단결근, 근무지 무단이탈 등 근무태도가 매우 불량한 경우
4. 업무와 관련하여 감독자의 정당한 지시·처분을 이행하지 않은 경우
5. 업무상 알게 된 비밀 누설, 개인정보 부정 이용·무단 유출, 개인정보 무단조회·열람 등의 행위를 한 경우
6. 성폭력, 성희롱, 성매매 등의

	<u>행위를 한 경우</u> <u>7. 음주운전을 한 경우</u> <u>8. 직원 간의 다툼, 폭행 등으로</u> <u>물의를 일으킨 경우</u> <u>9. 직무와 관련하여 금품이나</u> <u>향응 등을 수수한 경우</u> <u>10. 부정청탁에 따른 직무를 수</u> <u>행하거나 부정청탁을 한 경우</u> <u>11. 여비나 초과근무수당 등을</u> <u>부당하게 수령한 경우</u> <u>12. 고의나 중과실로 대산청에</u> <u>손해를 입힌 경우</u> <u>13. 청원경찰로서의 품위를 손</u> <u>상하여 해양수산부 또는 대산</u> <u>청의 명예를 실추시킨 경우</u> <u>14. 복무사항을 지속적으로 위</u> <u>반한 경우</u> <u>15. 갑질, 직장 내 괴롭힘 등의</u> <u>행위를 한 경우</u> <u>16. 그 밖에 제1호부터 제15호</u> <u>까지에 준하는 행위를 한 경</u> <u>우</u>
제6조(징계의 방법 및 대상) ① 청 장은 소속 청원경찰이 다음 각 호의 어느 하나에 해당한 경우 또는 관할 경찰서장으로부터 징	제6조(징계의결 등의 요구) ① -- ----- 제5조의2 ----- -----

계요청을 받은 경우에는 해당 위원회에 징계의결을 요구하여야 한다.

1. 「청원경찰법」, 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙 또는 이에 정한 명령에 위반한 경우

2. 직무상의 업무에 위반하거나 직무를 태만히 한 경우

3. 품위를 손상하게 한 경우

② 제1항의 징계의결 요구는 부득이한 사유가 없다면 징계사유의 통보를 받은 날부터 1개월 이내에 하여야 한다.

③ (생략)

제9조(징계혐의자의 출석) ① ~

③ (생략)

④ 징계혐의자가 구속 등 50일 이내에 출석할 수 없을 때에는 서면에 따라 진술하게 하여 징계의결 할 수 있다. 이 경우 서면에 따른 진술을 아니 할 때에는 그 진술 없이 징계의결 할 수 있다.

⑤ 징계혐의자의 소재가 분명치 않을 때에는 출석통지는 관보에

-----.

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

② -----

----- 30일 -----
-----.

③ (현행과 같음)

제9조(징계혐의자의 출석) ① ~

③ (현행과 같음)

④ ----- 등의 이유
로 징계의결 요구일로부터 ---

-----.

-----.

⑤ 징계혐의자가 있는 곳이 --

신고 관보에 실은 날부터 10일
경과함으로써 출석통지서가 송
달 된 것으로 본다.

제16조의2(구제 절차의 안내) 제1
6조제2항에 따라 징계 등 처분
사유 설명서를 통보할 때에는
다음 각호에 따른 구제절차를
안내하여야 한다.

1. (생 략)
2. 「행정심판법」에 따른 행정
심판 제기 및 청구기간 등
3. 「행정소송법」에 따른 행정
소송 제기 및 제기 기간 등

제16조의3(재심 청구) ① 징계처
분을 받은 청원경찰은 징계결정
이 부당하다고 인정될 때에는
그 사유 및 자기 주장을 뒷받침
할 수 있는 입증자료를 첨부하
여 징계처분을 받은 날로부터 7
일 이내에 서면으로 위원회에
재심을 신청할 수 있다.

<신 설>

-----.

제16조의2(구제 절차의 안내) ---

--- 각 호에 따른 구제절차---
-----.

1. (현행과 같음)
2. 「근로기준법」----- 노동
위원회 구제신청 -----
3. 「부패방지 및 국민권익위원
회의 설치와 운영에 관한 법
률」에 따른 책임의 감면 등
신고

제16조의3(재심 청구) ① -----

----- 15
일 -----
-----.

② 징계의결 요구자는 위원회의
징계의결이 가법다고 인정하는
때에는 그 처분을 하기 전에 징

② 운영지원과장은 재심청구를 접수하면 청장에게 보고하여야 하며, 청장은 위원장 및 위원을 따로 임명하여 재심의 하도록 한다.

③ (생략)

<신설>

계의결을 통보받은 날로부터 15일 이내에 재심사 청구의 취지 및 이유 등 사건 관계 기록을 첨부하여 위원회에 재심을 청구할 수 있다.

③ 위원장-----

④ (현행 제3항과 같음)

제16조의4(징계 시효) ① 징계의 결등의 요구는 징계 등 사유가 발생한 날부터 다음 각 호의 구분에 따른 기간이 지나면 하지 못한다.

1. 징계 등 사유가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우: 10년

가. 「성매매알선 등 행위의 처벌에 관한 법률」 제4조에 따른 금지행위

나. 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조에 따른 성폭력범죄

다. 「아동·청소년의 성보호

에 관한 법률」 제2조제2
호에 따른 아동·청소년대
상 성범죄

라. 「양성평등기본법」 제3
조제2호에 따른 성희롱

2. 징계 등 사유가 다음 각 목의
어느 하나에 해당하는 경우: 5
년

가. 직무와 관련하여 금전, 물
품, 부동산, 향응 등 재산
상 이익을 취득하거나 제
공한 경우

나. 국가재정법에 따른 예산
및 기금, 국유재산법에 따
른 국유재산, 물품관리법
에 따른 물품에 대한, 횡령
(橫領), 배임(背任), 절도,
사기 또는 유용(流用)한 경
우

3. 그 밖의 징계 등 사유에 해당
하는 경우: 3년

② 검찰·경찰, 그 밖의 수사기
관에서 수사 중인 사건에 대하
여는 제3항에 따른 수사개시 통
보를 받은 날부터 징계 의결의
요구나 그 밖의 징계 절차를 진

행하지 아니할 수 있다.

③ 제2항에 따라 징계 절차를 진행하지 못하여 제1항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 1개월 미만인 경우에는 제1항의 기간은 제2항에 따른 조사나 수사의 종료 통보를 받은 날부터 1개월이 지난 날에 끝나는 것으로 본다.

④ 징계위원회의 구성·징계의 결정, 그 밖에 절차상의 흠이나 징계양정 및 징계부가금의 과다(過多)를 이유로 법원 등에서 징계처분등의 무효 또는 취소의 결정이나 판결을 한 경우에는 제1항의 기간이 지나거나 그 남은 기간이 3개월 미만인 경우에도 그 결정 또는 판결이 확정된 날부터 3개월 이내에는 다시 징계의결등을 요구할 수 있다.